

قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٩
بالتصديق على اتفاقية النقل البري الدولي للركاب والبضائع
بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة

نحن حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى اتفاقية النقل البري الدولي للركاب والبضائع بين حكومة مملكة البحرين وحكومة
دولة الإمارات العربية المتحدة، الموقع في مدينة المنامة بتاريخ ٣٠ أكتوبر ٢٠١٨،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

صودق على اتفاقية النقل البري الدولي للركاب والبضائع بين حكومة مملكة البحرين
وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، الموقع في مدينة المنامة بتاريخ ٣٠ أكتوبر ٢٠١٨،
والمرافقة لهذا القانون.

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل
به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: ٢٧ شوال ١٤٤٠هـ
الموافق: ٣٠ يونيو ٢٠١٩م

اتفاقية
النقل البري الدولي للركاب والبضائع
بين
حكومة مملكة البحرين
و
حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة

إن حكومة مملكة البحرين مسئلة بـ "وزارة المواصلات والاتصالات" وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة مسئلة بـ "الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية" ويشار إليهما فيما يلي بـ (الطرفين المتعاقدين).

رغبة منهما في تعزيز التعاون المشترك في مجال النقل البري الدولي وتسهيل نقل الركاب والبضائع بين إقليمتيهما وعبرهما النقل بالعبور (الترانزيت) على أساس من مبادئ السيادة والمنافع المشتركة وتحقيقاً لتدعيم العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية بينهما بوجه عام.

فقد اتفقتا على ما يلي،

المادة (1)

في تعليقي احكام هذه الاتفاقية، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

أ. السلطة المختصة،

- وزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين.
 - الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
2. الناقل، كل شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بالنقل البري الدولي للركاب والبضائع بموجب التشريعات النافذة لكل من الطرفين المتعاقدين.
3. الخدمة المنتظمة، نقل الركاب بين إقليمي الطرفين المتعاقدين في مسار محدد طبقاً لجدول زمنية وتعرفة متقرة في كلا البلدين.
4. النقل بالعبور (الترانزيت)، نقل الركاب والبضائع عبر إقليم أحد الطرفين المتعاقدين وبين نقاط انطلاق ووصول تقع خارج إقليم هذا الطرف المتعاقد.
5. النقل السياحي، النقل الدولي لمجموعة محددة من الركاب بواسطة نقل محددة برحلة سياحية، تبدأ من نقطة في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين وتنتهي في إقليم الطرف نفسه دون تحميل أو تنزيل الركاب.

6 - وسائط النقل

1. مركبة نقل الركاب، وسيلة نقل آلية مخصصة للنقل الدولي للركاب بأجر محدد ولا تزيد سعتها على ثمانية مقاعد عدا مقعد السائق.

حافلة، وسيلة نقل آلية مخصصة لخدمة منتظمة وتزيد سعتها على ثمانية مقاعد عدا مقعد السائق.

2. مركبة نقل البضائع، وسيلة نقل آلية مفردة أو متحدة مع مقطورة أو نصف مقطورة مخصصة لنقل البضائع.

المادة (2)

تسري أحكام هذه الاتفاقية على النقل البري الدولي للركاب والبضائع بين الطرفين المتعاقدين وعبر إقليميهما لبلد ثالث بواسطة وسائط النقل المسجلة لدى أحد الطرفين المتعاقدين. ويستثنى من تطبيق أحكام هذه الاتفاقية نقل الأسلحة والعتاد والمهام العسكرية.

المادة (3)

لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين فرض أية رسوم أو ضرائب مما يفرض عادة عند الاستيراد أو التصدير أو العبور على البضائع ووسائط النقل العابدة للطرف المتعاقد الآخر المرة بطريقة الترانزيت غير أراضيها باستثناء رسوم خدمات صيانة وإدارة الطرق والنقل عليها، والفرامات المفروضة على مخالفات الأوزان الإجمالية، والأبعاد القصوى والحمولة الصافية لوسائط النقل والمبينة في التشريعات الوطنية المحلية للطرفين المتعاقدين. ومع ذلك يجوز إعفاء النقل بالعبور (الترانزيت) أثناء مروره بأراضي الطرفين المتعاقدين وعلى أساس تبادل من بدل الخدمات الواردة أعلاه.

المادة (4)

مع مراعاة ما تقتضيه التشريعات الوطنية يكون للناقل القابع لأحد الطرفين المتعاقدين الحق أن ينشئ مكاتب ويعين ممثلين أو وكلاء أو يمارس عمل وكيل سفر وسياحة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة.

المادة (5)

في حالة مخالفة الناقلين والسائقين التابعين لأي من الطرفين المتعاقدين للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة لدى الطرفين المتعاقدين، فعلى السلطات المعنية أن تتبادل المعلومات عن الإجراءات المتخذة بحق هؤلاء المخالفين.

المادة (6)

تلتزم وسائل النقل المسجلة لدى أي من الطرفين المتعاقدين بعدم تجاوز الأحمال المحورية والأبعاد والأوزان المسموح بها للسير على شبكة الطرق في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

المادة (7)

لا يسمح لواسطة النقل الفارغة والمسجلة لدى أحد الطرفين المتعاقدين بالدخول إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر لنقل الركاب والبضائع ما لم تحصل على تصريح خاص لهذا الغرض من السلطة المختصة لدى الطرف المتعاقد الآخر.

المادة (8)

1. يحظر على وسائل النقل المسجلة لدى أحد الطرفين المتعاقدين مهما كان نوعها القيام بالنقل الداخلي في إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلا بتصريح مسبق من السلطات المختصة.
2. يلتزم الناقلون التابعون لأحد الطرفين المتعاقدين بعدم القيام بعمليات نقل الركاب والبضائع بين إقليم الطرف المتعاقد الآخر وإقليم ثالث إلا بمقتضى تصريح خاص لهذا الغرض من السلطة المختصة لدى الطرف المتعاقد الآخر.
3. يسمح لمركبات نقل البضائع المسجلة لدى أحد الطرفين المتعاقدين بعد دخولها محملة إلى إقليم الطرف الآخر وتفريغ حمولتها فيه أن تموء وهي محملة إلى إقليم الطرف التابعة له حصراً وفق التشريعات المنظمة لذلك ودون شرط الحصول على الموافقة المسبقة من سلطات الطرف الآخر.

المادة (9)

يلتزم الناقلون بالحافلات العاملة في نقل الركاب المنتظم والمسجلة لدى أحد الطرفين المتعاقدين بالحصول على ترخيص مسبق من السلطة المختصة لدى الطرف المتعاقد الآخر.

المادة (10)

1. بموجب التشريعات النافذة لدى أحد الطرفين يحظر نقل البضائع الممنوع دخولها أو مرورها عبر إقليم هذا الطرف في بلد ككل من الطرفين المتعاقدين، كما يحظر دخول أو مرور البضائع المقيدة لدى أحد

الطرفين المتعاقدين عبر إقليمه الا ببلان خاص منه لنفك القيد من قبل هذا الطرف وفقاً للتشريعات النافذة لديه.

2. تتبادل السلطات المختصة قوائم بالبضائع الممنوعة والمقيدة في كل من الطرفين المتعاقدين.

المادة (11)

يلتزم سائقوا وسائط النقل في كل من الطرفين المتعاقدين بعدم تجاوز نقاط الانطلاق والوصول وعليهم الالتزام بالمناظرة الرسمية والمسارات المحددة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وحيازة الوثائق المطلوبة عند قيادتهم لمركباتهم.

المادة (12)

يتخذ الطرفان المتعاقدان كافة الإجراءات اللازمة لتبسيط وتسهيل وتمجيد الإجراءات الجمركية والأعمال الرسمية الأخرى فيما يتعلق بنقل الركاب والبضائع، مع عدم الإخلال بالقوانين والأنظمة النافذة لدى الطرفين المتعاقدين.

المادة (13)

يجب أن تحصل وسائط النقل العاملة في النقل الدولي للركاب والأمتعة والبضائع بين الطرفين المتعاقدين أو عبر إقليميهما على وثيقة (بوليصة) تأمين لصالح الغير تتوافق مع القوانين والأنظمة السارية لدى كل من الطرفين المتعاقدين. ووثيقة (بوليصة) تأمين أخرى تغطي الأضرار التي قد تلحق بالركاب والأمتعة والبضائع أثناء النقل وإن تكون هذه الوثيقة (البوليصة) صادرة بموجب القوانين والأنظمة السارية في البلد المسجلة فيها الواسطة.

المادة (14)

تتم عمليات التسويات المالية بين الناقلين في الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بعمليات النقل والعبور بعمليات قابلة للتحويل مقبولة من قبل المصارف المرخصة بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات السارية لدى الطرفين المتعاقدين.

المادة (15)

1. يجب أن تكون الوسائل العاملة في النقل البري الدولي للبضائع مغطاة ببطاقة مرور جمركي (TIR CARNET) بموجب اتفاقية النقل الدولي للبضائع لعام 1975 (TIR).
2. يجب أن تكون الوسائل العاملة في النقل البري الدولي للركاب مغطاة ببطاقة مرور جمركي (CARNET DE PASSAGES) بموجب الاتفاقية الجمركية الخاصة بالاستيراد المؤقت لمركبات الطرق التجارية لعام 1956.
3. وفي حالة عدم الانضمام إلى أي من الاتفاقيتين المشار إليهما في البندين (1) و (2) من هذه المادة فتتعلق أحكام التشريعات الوطنية النافذة ذات العلاقة.

المادة (16)

في حال وقوع حوادث يجب على السلطة المعنية، في الطرف المتعاقد الذي وقعت في إقليمه الحادثة، أن تقوم بموافاة الطرف المتعاقد الآخر بتقارير ولتائج التحقيق وأية معلومات أخرى ضرورية.

المادة (17)

يلتزم سائقوا وسائل نقل الركاب بالاحتفاظ بقوائم محررة باللغتين العربية والإنجليزية بأسماء وجنسيات وبيانات الركاب يقدمونها للسلطات المعنية.

المادة (18)

لا يجوز لوسائل النقل المسجلة لدى أحد الطرفين المتعاقدين وطاقتها البقاء في إقليم الطرف الآخر لفترة تتجاوز المدة المصرح بها من قبل السلطة المعنية إلا في الحالات الطارئة والخارجة عن الإرادة التي تراها السلطة المعنية مقبولة ويتصريح خاص منها.

المادة (19)

1. تعمل السلطات المختصة لدى الطرفين المتعاقدين على تشجيع تبادل الخبرات والمعلومات والبحوث في مجال النقل البري، بما في ذلك الإحصاءات والبيانات عن حجم البضائع المنقولة واعداد الركاب.
2. يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تنمية وتشجيع الاتصالات بين شركات ومكاتب ومؤسسات النقل البري الدولي للإسهام في رفع كفاءة أنشطة النقل البري بينهما.

المادة (20)

فيما يخص عمليات النقل تخضع وسائل النقل البري المسجلة لدى أحد الطرفين المتعاقدين عند وجودها في إقليم الطرف الآخر وكذلك سائقوها وما تحمله من ركاب أو بضائع للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة لدى هذا الطرف. وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذه الاتفاقية.

المادة (21)

1. تُشكل لجنة مشتركة من ممثلين للطرفين المتعاقدين، بغرض تنظيم أنشطة النقل البري الدولي بين الطرفين وتسوية جميع المسائل التي قد تنشأ عند تطبيق هذه الاتفاقية.
2. تتولى اللجنة المشتركة المهام الآتية:

- الإشراف على تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.
- دراسة الصعوبات التي تطرأ نتيجة تطبيق هذه الاتفاقية وإيجاد الحلول المناسبة لها.
- مراجعة كل الموضوعات التي تقع ضمن هذه الاتفاقية وتقديم التوصيات بشأنها.
- التوصية بإجراء أية تعديلات على مواد هذه الاتفاقية ورفعها إلى الجهات المختصة للمصادقة عليها.
- دراسة إمكانية تطوير وتحسين عمليات النقل بين الطرفين المتعاقدين وعبر إقليميها.
- بحث أية أمور أخرى تتعلق بالنقل البري يتم الاتفاق عليها بين الطرفين المتعاقدين ورفع التوصيات بشأنها إلى الجهات المختصة.

3. تجتمع اللجنة المشتركة كلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من أحد الطرفين المتعاقدين ويتم ترتيب الاجتماعات بالتناوب في كلا البلدين عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة (22)

1. يتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها لدى الطرفين المتعاقدين، وتدخل حيز التنفيذ من تاريخ استلام الأخطاو الثاني بالطرق الدبلوماسية من قبل حكومتي الطرفين المتعاقدين.
2. يتم تسوية أية خلافات تنشأ عن تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية ودياً عن طريق المشاورات بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.
3. أية تعديلات على هذه الاتفاقية تتم بموافقة الطرفين كتابة عبر الطرق الدبلوماسية، وتسري من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها من قبل حكومتي الطرفين المتعاقدين.
4. تسري هذه الاتفاقية لمدة ثلاثة (3) سنوات وتجدد تلقائياً من سنة إلى أخرى ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الآخر بالطرق الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل بها قبل سنة (6) أشهر على الأقل من تاريخ الإنهاء.

حررت ووقعت هذه الاتفاقية في مدينة المنامة بتاريخ 30 أكتوبر 2018م ، من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما نفس الحجية القانونية.

عن

حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة

عن

حكومة مملكة البحرين